N. R.G. 35648/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35648/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

OPPONENTI / ATTORI

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA MERULANA, 76 00185 *CP_2* presso il difensore avv. GABRIELLI GUIDO

OPPOSTO / CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il *Parte_3* ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 6000/2021 del 24.03.2021, fondato sulle delibere condominiali del 27.02.2021 e 09.11.2018 ed emesso dal Tribunale di Roma in forma provvisoriamente esecutiva.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione *Parte_4* , *[...]* *Pt_2* e *Controparte_1* chiedendo in via riconvenzionale la condanna del Condominio al pagamento della somma di € 149.969,41 a vario titolo, incluso l'importo a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, contestando comunque la domanda monitoria.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, le parti concordemente hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni in assenza di adempimenti istruttori, e nel contempo la parte opponente ha chiesto darsi atto dell'integrale pagamento della somma dovuta in favore del *CP_2* e concludersi con provvedimento di cessazione della materia del contendere.

Invitate le parti al reperimento di soluzioni di natura conciliativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le conclusioni delle parti; richiamati tutti i provvedimenti di natura istruttoria emessi nel corso del presente giudizio; considerato che la parte opponente ha provveduto a saldare il proprio debito nei confronti del *CP_2* ; considerato che le delibere sottese all'azione monitoria non sono state impugnate da parte dell'opponente né risultano essere state sospese ovvero annullate per atto dell'autorità da parte dell'odierno opponente e nei termini di cui all'art. 1137 CC (trattandosi di ipotesi di annullabilità delle delibere); considerato che ex latere creditoris, il *CP_2* ha provveduto al deposito delle delibere approvative dei bilanci e dei relativi stati di riparto, gli elementi costitutivi della pretesa creditoria sono stati provati ai sensi degli artt. 66 e 67 disp. Att al CC.

Ne segue che la pretesa creditoria è stata legittimamente avanzata.

Tenuto conto dell'integrale pagamento del dovuto nel corso del presente giudizio, la materia

del contendere deve ritenersi cessata.

L'opponente è comunque tenuto a rimborsare le spese di lite tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6000/21 del 24.03.2021 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal tribunale di Roma;
3) Condanna altresì *Parte_1* , *Parte_2* e *Controparte_1* in solido tra loro a rimborsare al *Parte_5* le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

ROMA, 16.01.2024

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta